

개 선 요 구

제 목 안전관리규정 확인·평가 부적합 시설 후속 처리 절차 개선 필요

관 련 부 서 검사지원처

내 용

1. 업무 개요

전북본부에서는 감사대상 기간(2021. 5. 1. ~ 2024. 2. 29.)동안 아래 [표 1]과 같이 특정설비(압력용기) 제조사업자인 “A”에 대한 안전관리규정 준수여부 확인·평가(이하 “확인평가”라 한다)를 실시하고 그 결과를 “D”로 판정하였다.

[표 1] 특정설비 제조사업자 확인평가 실시 내역

업소명 (업소번호)	최근 확인평가 내용			
	접수번호	일자	결과	부적합 내용
“A” (01615836-002)	2022-0858116	2022. 12. 8	D	- 승인 받은 규정 미비치 - 제조 및 검사장비 점검기록 유지 미흡 - 자체검사 기록유지 미흡 - 안전관리자 미선임

※ 자료출처 : 가스피아-시설검사결과-결과등록-시설검사결과등록(검사원)

2. 관련규정 및 판단기준

특정설비 제조사업자의 경우 「고압가스 안전관리법(이하 “고법”이라 한다)」 시행규칙 제20조제1항제2호 나목에 따라 최초 확인·평가를 실시한 날을 기준으로 매 5년이 지난날의 전후 30일 이내에 확인평가를 실시하여야 한다.

이에 공사는 관련법령에 따른 확인평가 업무를 실시함에 있어 평가 기준 및 방법 등을 표준화하고 효율적으로 수행하고자 「안전관리규정 심사 및 준수여부 확인·평가지침(이하 “지침”이라 한다.)」을 제정하여 운영하고 있다.

지침 제10조제3항에 따라 확인평가 결과 “C” 및 “D”는 부적합으로 판정하고 있는데, 확인평가 결과가 부적합일 경우에는 같은 지침 제12조[확인·평가 결과 통보] 제2항에 따라 해당 사업자 및 행정관청에 부적합 통지서를 즉시 통보하도록 되어 있다.

그리고, 확인평가 부적합 업소에 대한 재확인평가는 지침 제8조[재확인·평가 처리방법]에 따라 같은 지침 제7조[확인·평가 처리방법]과 동일한 절차로 실시하도록 규정하고 있다. 다만, 재확인평가의 실시는 해당 부적합 업소 또는 행정관청의 요청(공문 또는 신청서)이 있을 경우에 한하는 것으로 정하고 있었다.

안전관리규정 심사 및 준수여부 확인·평가 지침(2000-3)

제7조 【확인·평가 처리방법】

- ① 안전관리규정 준수여부 확인·평가는 담당자가 별지 제3호 서식의 신청서를 작성, 접수 후 실시한다. <중간생략>
- ② 안전관리규정 확인·평가업무 처리시의 절차 및 방법 등은 다음 각호와 같이 한다.
 1. 확인·평가업무 처리절차 : 별표6
 2. 확인·평가 사전 준비사항 : 별표7
 3. 확인·평가처리 방법 : 별표8
 4. 공급자 의무이행 준수 여부 확인사항 : 별표9

제8조 【재확인·평가 처리방법】

안전관리규정 재확인·평가는 부적합 업소(C급 및 D급) 중 행정관청 또는 사업자가 재확인·평가를 요청(공문 또는 신청서 작성·제출)하는 경우에 한하여 실시하며, 재확인·평가시에는 제7조의 규정에 의하여 처리하며, 재확인·평가 신청은 별지 제3호 서식에 의한다.

제12조 【확인·평가 결과 통보】

안전관리규정 확인·평가(재확인·평가 포함) 결과 통보는 다음과 같이 한다.

- ① <내용생략>
- ② 확인·평가 결과가 부적합한 경우에는 다음 각호에 따라 사업자 및 관할 행정관청에 통보한다.
 1. 사업자 : 의견서(별지 제8호, 제9호 또는 제10호) 및 부적합 통지서(별지 제11호)를 즉시 통지
 2. 행정관청 : 의견서(별지 제8호, 제9호 또는 제10호), 부적합 통지서(별지 제11호)를 즉시 통지
[단, LPG가스 판매시설의 경우, 재확인·평가 신청서(사업자가 별지 제3호 서식을 제출한 경우에 한함)를 포함하여 10일 이내 통지]

3. 감사결과 확인된 문제점

전북본부에서는 “A”에 대한 확인평가 결과를 “D”로 판정하였고, 그에 따라 사업자 및 행정관청에 부적합 내용을 공문으로 발송하는 등 지침에 따른 후속조치는 적절하게 실시한 것으로 확인하였다.

다만, 해당 행정관청 또는 “A”에서는 재확인평가를 신청하지 않았고 그에 따라 부적합 사항에 대한 조치여부 확인은 이루어지지 않았다.

[표 2] 확인평가 부적합 사항 통지 내역

연번	시행일자	공문번호	제목	수신처
1	2022. 12. 16.	전북본부-7316	안전관리규정 준수 확인평가 부적합내용 알림	“A”
2	2022. 12. 16.	전북본부-7315	안전관리규정 확인평가 부적합 업소 알림	○○시장 (“B”과)

※ 자료출처 : 전자결재-등록대장(전북본부) 조회 자료 재구성

이와 함께, “A”에서 제조한 압력용기의 검사내역을 확인해본 결과, 전북본부에서는 확인평가 결과를 부적합으로 통보한 날(2022. 12. 16.) 이후에 총 25건의 검사를 실시하고(제품확인검사 13건, 설계검토 12건), 그 결과를 “합격”으로 처리하였는데, 이는 지침상의 절차로만 본다면 별다른 문제는 없는 것으로 볼 수 있다.

그러나, “A”는 2022. 12. 16.에 확인평가 결과를 부적합(“D”)으로 통보받았음에도 현재(2024. 3. 22.)까지 재확인평가를 신청하지 않았고 행정관청 또한 해당 부적합 사항과 관련하여 별다른 조치를 요구하지도 않는 상황이었다.

이렇게 확인평가 결과가 부적합인 사항에 대해 적절한 개선 또는 시정조치가 이루어졌는지 확인하지 않은 상태에서 제품검사를 실시한 사례, 즉 안전관리규정을

지키고 있지 않는 제조자가 만든 제품에 대해서 확인평가 결과와는 별개로 제품
검사를 실시한다는 것은 특정설비 제품에 대한 안전관리 측면에서 본다면 적정
하지 않은 것으로 판단된다.

따라서, 확인평가 결과가 부적합으로 판정된 특정설비 제조사업자 등에 대해
서는 반드시 재확인평가를 실시하여 부적합 사항이 개선·조치 되었음을 명확히
확인한 후에 그 제조사업자가 만든 제품에 대한 검사가 진행될 수 있도록 관련
절차를 강화·개선할 필요가 있다.

[표 3] “A” 압력용기 검사 실시('22.12.16.이후) 내역

연번	검사번호	신청일자	검사일자	대분류	합격 수량	제조번호내역
1	2022-0121426	2022.07.08	2022.12.22	압력용기	1	<제조번호 삭제>
2	2022-0121424	2022.07.08	2022.12.22	압력용기	1	<제조번호 삭제>
3	2022-0121423	2022.07.08	2022.12.22	압력용기	1	<제조번호 삭제>
4	2022-0121425	2022.07.08	2022.12.22	압력용기	1	<제조번호 삭제>
5	2023-0020868	2023.02.24	2023.03.16	특정설비설계검토	1	<제조번호 삭제>
6	2023-0022784	2023.02.22	2023.03.22	특정설비설계검토	1	<제조번호 삭제>
7	2023-0022781	2023.02.22	2023.03.22	특정설비설계검토	1	<제조번호 삭제>
8	2023-0022782	2023.02.22	2023.03.22	특정설비설계검토	1	<제조번호 삭제>
9	2023-0022783	2023.02.22	2023.03.22	특정설비설계검토	1	<제조번호 삭제>
10	2023-0063393	2023.02.24	2023.07.26	압력용기	1	<제조번호 삭제>
11	2023-0063385	2023.02.24	2023.07.26	압력용기	1	<제조번호 삭제>
12	2023-0063395	2023.02.22	2023.07.26	압력용기	1	<제조번호 삭제>
13	2023-0063389	2023.02.24	2023.07.26	압력용기	1	<제조번호 삭제>
14	2023-0063392	2023.02.24	2023.07.26	압력용기	1	<제조번호 삭제>
15	2023-0064106	2023.02.22	2023.07.28	압력용기	1	<제조번호 삭제>
16	2023-0064105	2023.02.22	2023.07.28	압력용기	1	<제조번호 삭제>
17	2023-0064103	2023.02.22	2023.07.28	압력용기	1	<제조번호 삭제>

연번	검사번호	신청일자	검사일자	대분류	합격 수량	제조번호내역
18	2023-0064104	2023.02.22	2023.07.28	압력용기	1	<제조번호 삭제>
19	2023-0104699	2023.11.20	2023.11.28	특정설비설계검토	1	<제조번호 삭제>
20	2023-0108930	2023.11.22	2023.12.07	특정설비설계검토	1	<제조번호 삭제>
21	2023-0109186	2023.12.01	2023.12.08	특정설비설계검토	1	<제조번호 삭제>
22	2023-0109184	2023.12.01	2023.12.08	특정설비설계검토	1	<제조번호 삭제>
23	2023-0115635	2023.12.15	2023.12.22	특정설비설계검토	1	<제조번호 삭제>
24	2024-0000923	2023.12.28	2024.01.05	특정설비설계검토	1	<제조번호 삭제>
25	2024-0001793	2023.12.01	2024.01.09	특정설비설계검토	1	<제조번호 삭제>

※ 자료출처 : 가스피아-제품검사-검사결과-결과등록-검사결과등록(검사표) 건별 출력자료 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 검사지원처장은

안전관리규정 준수여부 확인·평가 결과가 부적합인 제조시설에 대해서는 부적합 사항에 대한 적절한 조치가 이루어졌는지 확인한 후에 제품검사가 진행될 수 있도록 「안전관리규정 심사 및 준수여부 확인·평가지침」의 재확인·평가 절차를 개정하는 등 개선방안을 마련하여 주시고, 그 조치결과(증빙자료 첨부)를 감사실로 제출하여 주시기 바랍니다. (개선)